Denegatoria del recurso, teoría de la especialidad, nulidad de matrimonio, falta de legitimación para obrar, apreciación de la prueba, exclusión hereditaria

SUMARIO DE FALLO
9 de Junio de 2021
Id SAIJ: SUS0011403

TEXTO

Cabe rechazar el recurso de inconstitucionalidad incoado por el actor, pues siguiendo los principios de la doctrina de la especialidad, las causales de nulidad son únicamente las que surgen de los **arts. 219 y 220 del Código Civil**, y en consecuencia no son anulables los matrimonios celebrados con vicio de forma por oficial público incompetente. En esas condiciones, la conducta asumida por el actor en las referidas causas quebranta el principio general de buena fe al ponerse en contradicción con sus propios actos y desconocer el matrimonio, toda vez que surge de sus manifestaciones el reconocimiento expreso de la condición de cónyuges, corroborando la posesión de estado matrimonial que gozaron las partes. Por lo demás, se destaca que de la prueba colectada no se acreditó la invocada carencia de discernimiento de los contrayentes al momento de la realización del acto como lo asevera el recurrente, y no habiendo sido alegada en vida de ellos, carecen de sustento las pretensiones esgrimidas en tal sentido para procurar la nulidad del acto matrimonial y consecuente exclusión hereditaria por esta causal. Concluyendo que el matrimonio existió, gozó de posesión de estado y consolidó una relación de larga data, lo que purga cualquier inobservancia de las formalidades exigidas, o vicios que podría adolecer el acta cuestionada a la luz de los preceptos que regulan las nulidades matrimoniales. Máxime el actor carecía de legitimidad para articular la acción deducida, por cuanto la misma no se intentó en vida de ellos, y porque en la nulidad invocada no reviste el carácter de absoluta.

Fuente del sumario: SAIJ

[-]
CONTENIDO RELACIONADO

Legislación

CODIGO CIVIL. Art. 219 al 220
Ley 340. 25/9/1869. Derogada

HERRAMIENTAS

Descargar Documento
Enviar por email
Cita SAIJ

CONTENIDOS DE INTERES

Constitución de la Nación Argentina.
Constitución de la Nación Argentina. 22/8/1994. Vigente, de alcance general

Código Civil y Comercial de la Nación.
Ley 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general

Código Penal.
Ley 11.179. 21/12/1984. Vigente, de alcance general

Código de Minería.
Ley 1.919. 21/5/1997. Vigente, de alcance general

Código Aeronáutico.
Ley 17.285. 17/5/1967. Vigente, de alcance general

Ley de Contrato de Trabajo.
Ley 20.744. 13/5/1976. Vigente, de alcance general

FALLOS A LOS QUE APLICA

I., E. A. c/ V., B. s/ recurso de inconstitucionalidad
SENTENCIA.CORTE DE JUSTICIA. , 9/6/2021.

[ir arriba]

Cochabamba 54 piso 3 (C1064ACB) CABA, Argentina | + 54(011) 5300-4000